

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3632/2541

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
(มหาชน)

โจทก์
จำเลย

นายเอกวิทย์ ทองเนื้ออ่อน กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 880

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 46, มาตรา 47

ป.วิ.พ. มาตรา 145

โจทก์และนายจ้างของ ส. มิได้ถูกฟ้องในคดีอาญา คำพิพากษาของศาลในส่วนคดีอาญาที่พิพากษาว่า ส. ขับรถประมาทไม่มีผลผูกพันนายจ้างของ ส. และบุคคลภายนอก โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังอาจยกเป็นข้อต่อสู้และนำสืบในคดีแพ่งได้ว่า ส. มิได้เป็นฝ่ายขับรถประมาทเลินเล่อต่อจำเลย หากนำสืบได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นคู่กรณีของ ส. เป็นฝ่าย ขับรถประมาทละเมิดต่อรถของนายจ้างซึ่งเป็น ส. เป็นผู้ขับ และโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชำระค่าซ่อมรถคันดังกล่าวไปแล้ว โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิของนายจ้าง ส. เรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 และ มาตรา 226

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑๓๑,๐๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

แก้โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เหตุที่รถเฉี่ยวชนกันเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของนายสมเจตน์ เจริญภักตร ต่อมานายสมเจตน์ถูกฟ้องฐานขับรถโดยประมาท ศาลพิพากษาลงโทษนายสมเจตน์ตามฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่ต้อง รับผิด ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ ให้งดการชี้สองสถาน งดสืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานแล้วพิพากษาใหม่ตาม รูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมส่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยมิใช่ นายจ้าง ของนายสมเจตน์จะต้องผูกพันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนของคดีอาญาที่พิพากษาว่า นายสมเจตน์ขับรถประมาทเป็นเหตุให้เกิดคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์และบริษัท ชัยวารีมารินโปรดักส์ จำกัด นายจ้างของนายสมเจตน์ มิได้ถูกฟ้องในคดีอาญาที่นายสมเจตน์ถูกฟ้อง คำพิพากษาในคดีอาญาดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ และบริษัท ชัยวารีมารินโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โจทก์และบริษัท ชัยวารีมารินโปรดักส์ จำกัด ยังอาจยกเป็นข้อต่อสู้ และนำสืบในคดีแพ่งนี้ได้ว่านายสมเจตน์มิได้เป็นฝ่ายขับรถประมาทเลินเล่อต่อจำเลยทั้งสอง หากแต่

จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่าย ขับรถประมาทละเมิดต่อรถของบริษัทชัยวาริมารินโปรดักส์ จำกัด ซึ่งนายสมเจตน์เป็นผู้ขับ และหากนำสืบได้เช่นนี้ โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัย และได้ชำระค่าซ่อมรถคันดังกล่าวไปแล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิของบริษัทชัยวาริมารินโปรดักส์ จำกัด เรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๐ และมาตรา ๒๒๖

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-บุญธรรม อยู่พัก-บุรินทร์ โชคเกิด)

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายวิโรจน์ มณีธนาวรรณ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายวิบูลย์ สุนทรวิภาต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>